

AÇÃO PENAL 961 BAHIA

RELATOR	: MIN. ROBERTO BARROSO
REVISOR	: MIN. EDSON FACHIN
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: BENEVUTO DACIOLO
ADV.(A/S)	: FERNANDO AUGUSTO FERNANDES E OUTRO(A/S)

DECISÃO:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL. QUESTÃO IDÊNTICA À DECIDIDA NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 927. ANISTIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.

1. A anistia concedida pela Lei nº 13.293/2016 abrangeu os crimes supostamente praticados pelo réu e, embora não se estenda aos crimes previstos no Código Penal, repercute diretamente no crime de formação de quadrilha, único pelo qual foi o réu denunciado nesta ação penal, na medida em que a associação teria se dado para a prática das condutas anistiadas.
2. Como decidido pela Primeira Turma na Questão de Ordem na Ação Penal 927 quanto à anistia concedida, o Poder Legislativo tem competência constitucional para o tema, e seu exercício se deu, neste caso, sem afronta aos princípios constitucionais da moralidade e da proporcionalidade, de modo que a decisão política de anistiar os crimes não se mostra eivada do vício de inconstitucionalidade.

AP 961 / BA

3. A questão, como se disse, já foi enfrentada quando do julgamento do HC 122.201 e da Questão de Ordem na Ação Penal nº 927, ambos transitados em julgado. Nesta última hipótese, embora me parecesse possível decidir monocraticamente a respeito da extinção da punibilidade do réu, submeti a questão à apreciação da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em atenção ao princípio da colegialidade, tendo decidido a Turma, por unanimidade, pela extinção da punibilidade do agente.

4. Aqui, já tendo sido a questão referente à anistia do crime contra a segurança nacional enfrenta pela Turma - inclusive quanto sua repercussão no crime de formação de quadrilha -, tenho por possível pronunciar a extinção da punibilidade em decisão monocrática .

1. Trata-se de ação penal proposta originalmente no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA imputando ao acusado a conduta prevista no art. 288 no contexto do movimento grevista dos policiais militares e bombeiros no Estado da Bahia.

2. Em razão da diplomação de Benevenuto Daciolo como Deputado Federal, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Salvador/BA declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal.

3. Em 25.05.2017 concedi ordem de *habeas corpus* para trancar ações penais que tramitavam contra os demais acusados pelos mesmos fatos, praticados no mesmo contexto, considerada a anistia promovida

AP 961 / BA

pela Lei nº 13.293/16.

4. Em 14.02.2018, submeti Questão de Ordem à Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, que, por unanimidade, extinguiu a punibilidade do agentes, inclusive do réu nesta ação penal, com fundamento na anistia concedida pela mencionada Lei nº 13.293/16, considerada, notadamente, sua repercussão no crime de formação de quadrilha, como no caso sob exame.

5. Este é o relatório. Decido.

6. Como disse, concedi a ordem no HC 122.201 para trancar a ação penal em trâmite na justiça federal em desfavor de outros réus sem foro por prerrogativa de função, em razão da extinção da punibilidade promovida pela Lei nº 13.293, de 1º de junho de 2016, que anistiou os crimes praticados durante o movimento grevista.

7. Naquela ocasião, tive por válida a anistia - apesar da oposição manifestada pelo Ministério Público Federal -, considerando que o Poder Legislativo tem competência constitucional para o tema, e que seu exercício se deu, neste caso, sem afronta aos princípios constitucionais da moralidade e da proporcionalidade, de modo que a decisão política de anistiar os crimes não se mostrava eivada do vício de inconstitucionalidade.

8. Também como disse naquela ocasião, a anistia concedida pela referida lei atingiu os crimes previstos na Lei de Segurança Nacional praticados por movimentos grevistas do Estado da Bahia. Como consequência inafastável - embora a anistia não alcance expressamente os crimes previstos no Código Penal -, a persecução penal pelo crime de associação criminosa ou quadrilha, descrito na denúncia, evidentemente perde o objeto, na medida em que a associação dos acusados teria ocorrido justamente para a prática das condutas anistiadas.

AP 961 / BA

9. Deste modo, a punibilidade pela totalidade do objeto desta ação penal está extinta.

10. Este o quadro, extingo a punibilidade do agente nos termos do art. 3º, II, da Lei nº 8.038/90.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se.

Brasília, 05 de junho de 2018

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator

Documento assinado digitalmente